

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 481/2538 นายสมาน เพ็งประทุม
นายชัยวัฒน์ เนาแสงศรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 437

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ไปทำละเมิด จำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองรถยนต์ที่ก่อเหตุละเมิด แต่ ป.พ.พ. มาตรา 425 และมาตรา 437 บรรคแรก มิได้บัญญัติให้เจ้าของรถยนต์ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดนั้นด้วย จึงขอบังคับให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายด้วยไม่ได้ ส่วนความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 นั้น ตามคำฟ้องโจทก์เพียงแต่บรรยายว่า ลูกจ้างที่ยังไม่ทราบชื่อของจำเลยที่ 2 ได้ขับเรือแล่นไปชนเรือของโจทก์โดยมิได้บรรยายให้เห็นว่า ผู้ที่ขับเรือไปชนนั้นกระทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ทั้งข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 มิได้อยู่ในเรือที่ก่อเหตุด้วย แม้จะได้บันทึกประจำวันว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองก็ไม่ทำให้ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ครอบครองจำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ไปทำละเมิด จำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองรถยนต์ที่ก่อเหตุละเมิด แต่ ป.พ.พ. มาตรา 425 และมาตรา 437 บรรคแรก มิได้บัญญัติให้เจ้าของรถยนต์ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดนั้นด้วย จึง

ขอบังคับให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายด้วยไม่ได้ ส่วนความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 นั้น ตามคำฟ้องโจทก์เพียงแต่บรรยายว่า ลูกจ้างที่ยังไม่ทราบชื่อของจำเลยที่ 2 ได้ ขับเรือแล่นไปชนเรือของโจทก์โดยมิได้บรรยายให้เห็นว่า ผู้ที่ขับเรือไปชนนั้นกระทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ทั้งข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 มิได้อยู่ในเรือที่ก่อเหตุด้วย แม้จะได้บันทึกประจำวันว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองก็ไม่ทำให้ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ครอบครองจำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระภู่น-อิธิราช มณีภาค)

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร - นายสุรพันธ์ ละอองมณี
ศาลอุทธรณ์ - นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>